

פיתרון לדוגמה שאלה 1 (עתירה למתן צו על תנאי):

בבית המשפט העליון

בשבתו כבית משפט הגבוה לצדק

בג"ץ 21/

העותרת:

ליבי למד ת.ז. 011111111

ע"י ב"כ ע"ד

מרחוב:

טלפון: פקס:

דוא"ל

נגד

המשיב:

שר החקלאות ופיתוח הכפר

על ידי פרקליטות המדינה

מרחוב:

טלפון: פקס:

דוא"ל

עתירה למתן צו על תנאי

בית המשפט הנכבד מתבקש להוציא מלפניו צו על תנאי המופנה אל המשיב ומורה לו להתייצב וליתן טעם מדוע לא ייקבע כי:

1. תקנה 5 לתקנות מניעת קורונה בחקלאות, התש"ף-2020, (להלן: "התקנות") חורגת מן החוק המסמך את המשיב להתקין תקנות, ולפיכך הותקנה בחוסר סמכות והינה בטלה או דינה להתבטל.
2. התקנה שהותקנה אינה מידתית ו/או סבירה בנסיבות העניין ופוגעת בחופש הביטוי וחופש ההפגנה במידה רבה מהנדרש, ולפיכך דינה להתבטל.
3. התקנה הותקנה ממניעים זרים ובהיות המשיב נתון לניגוד עניינים עקב לחצים פוליטיים שהופעלו עליו שאינם ממין העניין, ולפיכך דינה להתבטל.

הצדדים

4. העותרת - גברת ליבי למד, פעילה סביבתית למען פרחי הבר בישראל.
5. המשיב - שר החקלאות ופיתוח הכפר, מתקין התקנות העומדות במרכז העתירה הנוכחית.

העובדות

6. ביום _____ עבר בכנסת חוק למניעת תפוצת נגיף הקורונה בגידולים חקלאיים, התש"ף-2020 (להלן: "החוק"). ביום _____ פרסם המשיב את תקנות מניעת קורונה בחקלאות, התש"ף-2020 ובהן תקנה 5 המונעת, בין היתר, התקהלות לצורך קיום הפגנה למען שמירה על פרחי הבר (להלן: "התקנות").
7. העותרת מפגינה מדי שבוע יחד עם חבריה למען פרחי הבר. לאחרונה, באמתלה של משבר הקורונה, נמנעה ממנה זכות זו בעקבות התקנות.
8. אל העותרת הגיעו העתקי התכתבויות בין ארגוני חקלאים וחברי מרכז מפלגתו של המשיב מהן עולה כי על המשיב הופעלו לחצים להתקין את התקנה כדי לסייע לחקלאים להפחית את עלויות העישוב והריסוס שנועדו למנוע צמיחת פרחי בר בשטחים שהם מעבדים. עותק מן ההתכתבויות שהגיעו לידי העותרת ומעידות על הלחצים שהופעלו על המשיב מצורף כנספח א' לעתירה זו.

פניות העותרת למשיב

9. העותרת פנתה למשיב כמה פעמים ודרשה ביטול התקנה. יובהר כי המשיב דחה את בקשותיה על הסף. העתקי המכתבים כפי שנשלחו על ידי העותרת ותשובות המשיב מצורפים כנספח ב' לעתירה זו.

נימוקים משפטיים

10. העותרת עשתה כל שביכולתה על מנת למצות הליכים טרם הגשת עתירה זו, כדרישת בג"ץ 7190/05 לובל נ' ממשלת ישראל, בכך שפנתה למשיב 5 פעמים ובקשותיה נדחו על הסף וללא כל נימוק.

11. בהעדר הסמכה מפורשת כזו בנוסח החוק, חזקה כי החוק לא נועד להסמיך את המשיב להתקין תקנה שעניינה הגבלת חופש הביטוי וההפגנה שהן חרויות יסוד, כפי שקבע בית המשפט בבג"ץ 6536/17 התנועה למען איכות השלטון בישראל נ' משטרת ישראל.

12. זאת ועוד, מטרת החוק היא מניעת הפצת נגיף הקורונה בהקשר של תוצרת חקלאית, והוא לא נועד להגביל את חופש הביטוי וההפגנה. חקיקת משנה יונקת את סמכותה מן החוק המסמיך, ותקנה החורגת מהוראות החוק המסמיך או לא מתיישבת עימן הינה מחוסרת סמכות ודינה להתבטל כאמור בבג"ץ 4790/14 יהדות התורה נ' השר לשירותי דת.

13. העותרת טוענת כי בנוסף, זכויות הביטוי וההפגנה נפגעו במידה שאינה סבירה ואינה מידתית באיזון שביניהם ובין מטרת התקנת התקנות, שהיא מניעת הפצת נגיף הקורונה בתוצרת חקלאית. כפי שעולה מבג"ץ 4790/14 הנ"ל, גם חריגה מדרישות הסבירות והמידתיות הינה עילה להתערבות בית המשפט בתקנות.

14. זאת ועוד, לעותרת ידוע כי על המשיב הופעלו לחצים מצד ארגוני חקלאים שמטרתם לצמצם את ההגנה על פרחי הבר, באמצעות חברי מרכז המפלגה של המשיב. לטענת העותרת הדבר מצביע על כך שהתקנה הותקנה תוך ניגוד עניינים ואף משיקולים זרים, דבר שהינו פסול וצריך להביא לביטולה, בהתאם לבג"ץ 415/19 לוי נ' שר הפנים (21.4.2020): "האיסור על ניגוד עניינים נובע מהחובה החלה על הרשות לפעול בהגינות ובתום לב ובהתאם לכללי הצדק הטבעי, ולשקול שיקולים ענייניים בלבד, היינו - שיקולים הנובעים מהתפקיד ונדרשים למילוי, להבדיל משיקולים אישיים ושיקולים זרים אחרים. האיסור על ניגוד עניינים דרוש גם כדי להבטיח את אמון הציבור בשירות הציבורי".

סיכום

15. נוכח הטענות שהוצגו בפירוט, מתבקש בית המשפט הנכבד ליתן צו על תנאי המורה למשיב לבוא וליתן טעם מדוע לא תבוטל התקנה 5 לתקנות מן הנימוקים שפורטו בעתירה, ואף להפוך את הצו לצו מוחלט ולהורות על ביטול תקנה 5 לתקנות.

16. לחייב את המשיב בהוצאות העותרת ושכר טרחת עורך דינה במסגרת הליך זה.

17. העתירה נתמכת בתצהיר העותרת המצורף בזה.

מצורף בזה ייפוי כוח.

עו"ד, _____

ב"כ העותרת